

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 501 - 504/2531

บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลกาญจนบุรี
จำกัด

โจทก์

ร้อยตรีประกวด หิริกุล นายอำเภอ

ท่ามะกา กับพวก

จำเลย

นายเดชา ศรีธัญรัตน์ ทนายจำเลยที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 5 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 175 แผ่นที่ 2)

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกถึงสำนวนที่สี่ว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลำดับและเรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกสำนวนที่สาม และสำนวนที่สี่ว่า จำเลยที่ 1 เรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนที่สอง ว่าจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในสำนวนทั้งสี่เป็นบุคคลรายเดียวกันให้เรียกว่าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้าคืนเงินภาษีแก่โจทก์ตามฟ้องแต่ละสำนวนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องแต่ละสำนวนไม่เกิน

37,293.52 บาท 45,435 บาท 53,057.75 บาท และ 22,731.88 บาทตามลำดับศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ทนายจำเลยที่ 5 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องตั้งกล่าว(อันดับ 166,168)

จำเลยที่ 5 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 154)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุอันสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุอันสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>